

المحااضرة الحادية عشرة

هندسة الشرعية: من ميزان الحقوق إلى
بناء المجتمع الديمقراطي للجدار
السيادي

Seven-Layer Sovereign Firewall Model (YK7-SFM)

السيادة (حماية) ... ومتى تصبح (إدانة)؟
الدبلوم الإستراتيجي في حقوق الإنسان والدبلوماسية -
نموذج الأبعاد السبعة YK7-HR من الحقوق إلى الدبلوماسية ... ومن

النظرة التطبيقية

المحور الأول: مفهوم هندسة الشرعية (Engineering of Legitimacy)

1- التعريف الأكاديمي الصارم: تعرف هندسة الشرعية في إطار نموذجنا (YK7) بأنها: عملية ممارسة استباقية، تهدف إلى مواءمة البنية القانونية والإجرائية الداخلية للدولة مع التزامات العناية الواجبة (Due Diligence) في نمو القانون الدولي. نحن نعرف (هندسة الشرعية) لنخرجها من الحيز السياسي الضيق، إلى الحيز الاستراتيجي الواسع. **قانوني يحول دون اعتداد الاختصاص الدولي.** نحن نقترح تحويل المفهوم.

0 من: هندسة الرضا الداخلي Political Consent

هذا التعريف المبتكر هو إسهامنا الخاص في تطوير أدوات القانون الدولي، لتحويله من أداة هيمنة إلى أداة حماية.

الهدف: الإنتقال من مربع "الوعي بالحقوق" إلى مربع "بناء الحصون".

■ الغاية: تحويل المسؤولية الدولية من "سيف مسلط" إلى "درع واقٍ".

□ شعار المحاضرة:
"الدولة القوية لا تخشى (المسؤولية)، بل تهندسها."



STRATEGIC DIPLOMA IN HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY
YK7-HR
By Dr. Yasser Kotb

أولاً: "هندسة الشرعية" في الأدبيات التقليدية (ماذا يقولون؟)

في العلوم السياسية والقانون الدستوري، عندما يتم استخدام مصطلحات قريبة من "الهندسة" Engineering مع "الشرعية"، فإنها تدور عادة حول ثلاثة مفاهيم:

- 1. الهندسة الدستورية Constitutional Engineering :**
 - 1.الرائد:** جيوفاني سارتوري Giovanni Sartori .
 - 2.المعنى:** تصميم الأنظمة الانتخابية والدستورية لضمان الاستقرار السياسي في المجتمعات المنقسمة.
 - 3.القصور:** تركّز فقط على "الرضا الداخلي" (الناخبين)، ولا تهتم بـ "الحصانة الدولية".
- 2.بناء الدولة State-building / Nation-building :**
 - 1.المعنى:** بناء المؤسسات من الصفر (غالباً بعد الحروب) لاكتساب شرعية الوجود.
 - 2.القصور:** هذا مفهوم "تأسيسي" للدول الفاشلة، ولا يناسب الدول القائمة التي تريد حماية سيادتها من التدخل.
- 3. الخلاصة: الأدبيات الموجودة تتعامل مع الشرعية كـ "حالة**

ثانياً: التعريف المبتكر في نموذج YK7 والإضافة

النوعية

1. **التعريف الأكاديمي (التوثيق العلمي)** في نموذج YK7 هو تعريف من كونه "حالة سياسية" إلى كونها "نظام هندسية قانونية" وفق النموذج YK7 (الشعوب بل "عملية" **مما** **مما** **استباقية** (Proactive Institutionalization)، تهدف إلى مواءمة البنية الإجرائية والرقابية للدولة مع معايير العناية الواجبة (Due Diligence) في القانون الدولي، بغرض تفعيل مبدأ التكاملية (Complementarity) والتغلب على القيود (بموجب) دون انعقاد الاختصاص الدولي في الشأن الوطني الشرعية: هي فن تحويل الدولة من (مفعول به) ينتظر الإدانة، إلى (فاعل) يغلق منافذ التدخل. إنها عملية بناء (جدار ناري) من القوانين والإجراءات الداخلية التي تجعل أي محاولة للتحويل دولياً أمراً (زائداً عن الحاجة) ومرفوضاً قانونياً

مفهوم

الممارسة

الممارسة هي:

هو مصطلح محوري في العلوم السياسية والإدارية وعلم الاجتماع، وهو مشتق من كلمة "مؤسسة".

"عملية تحويل فكرة، أو سلوك، أو ممارسة فردية، أو ظاهرة عشوائية، إلى (كيان منظم) له قواعد، وهياكل، وإجراءات ثابتة ومستمرة، لا تعتمد على الأشخاص بل على النظام."

المفهوم في سياق "هندسة الشرعية" نموذج YK7

عندما قلنا في تعريف هندسة الشرعية أنها: "إجراءات مماثلية لحماية الحقوق تعتمد على قانون وإجراءات النظام يجبره استباقية"، الكنا نقصد الآتي:

✓ في القانون الدولي: العالم لا يثق في "وعود الأشخاص"، بل

✓ يثق في "آليات المؤسسات" (Standard Operating Procedures)

✓ (Procedures) تعمل تلقائياً قبل وقوع الأزمات. العمل

الممارسة الاستباقية : هي جوهر هندسة الشرعية الانتقال من "مزاج الأشخاص" إلى "رسوخ

الركيزة	قبل الهندسة (الوضع التقليدي)	بعد الممارسة (نموذج YK7)
1. إدارة الحقوق	(الشخصنة): تعتمد على "طيبة قلب المسؤول". زوال المسؤول = ضياع الحق.	(المؤسسية): تعتمد على "قوة السيستم". النظام يجبر الجميع (طيباً أو شريراً) على الاحترام.
2. إدارة الأزمات	رد فعل (إطفاء): (العشوائية) حرائق). نتظر الكارثة لنتحرك	(المعيارية) : لوائح ثابتة (SOPs) النظام يعمل تلقائياً قبل وقوع الأزمة.
3. إدارة العلاقات	رد فعل (إطفاء): (العشوائية) حرائق). نتظر الكارثة لنتحرك	(المؤسسية): تعتمد على "قوة السيستم". النظام يجبر الجميع (طيباً أو شريراً) على الاحترام.

تطبيق عملي على الممارسة:

النموذج الأمريكي (The US Model) : كيف تحمي "المؤسسة"

النتيجة الاستراتيجية	التطبيق في النموذج الأمريكي	ركيزة الممارسة
العالم يثق في "النظام" الأمريكي وليس في "الشخص"، فلا يتدخل.	الرئيس الأمريكي (أقوى رجل في العالم) يستطيع القضاء أو الكونجرس إيقاف قراره. مثال: التحقيقات مع رؤساء سابقين (ترامب/نيكسون).	1. نزع الشخصية
تفعيل مبدأ "التكاملية": المحاكم الدولية لا تجد "فراغاً" لتدخل فيه.	عند حدوث انتهاك (مثل عنف الشرطة)، تتحرك فوراً آليات ثابتة: (تحقيقات داخلية، قضاء فيدرالي، إعلام حر).	2. المعيارية (SOPs)

"الخلاصة الاستراتيجية: المناعة المؤسسية"

الدرس الذي تقدمه لنا الولايات المتحدة هو أن (حصانة الأشخاص) زائلة وقد تسقط بانتهاء المنصب، أما (مناعة النظام) فهي دائمة. الدولة القوية لا تحمي (زيداً أو عبداً)، بل تحمي (الكرسي) الذي يجلسون عليه من

ثالثاً: ما الذي يجعل هذا التعريف "جديداً"؟
يكمن الابتكار في نموذج YK7 في أربعة عناصر لم تجتمع سابقاً في تعريف واحد:

- 1. الاستباقية Proactivity** الأدبيات تتحدث عن "الدفاع" بعد وقوع الأزمة. هندسة الشرعية تتحدث عن "البناء" قبل الأزمة (مثل التحوط التشريعي).
- 2. التوظيف العكسي للقانون الدولي:** عادةً ما يُنظر للقانون الدولي كأداة "هجوم" على السيادة. تعريف الدبلوم يجعله أداة "تحصين" للسيادة (استخدام مبدأ التكاملية كدرع).
- 3. فك الارتباط Decoupling** فكرة "هندسة فصل الدولة عن أخطاء المسؤولين" (الطبقة الرابعة في

إسهام نموذج YK7 في الأدبيات:

يقدم هذا النموذج مفهوماً غير مسبوق لـ
(هندسة الشرعية) بوصفها آلية وقائية
Preventive Mechanism تعتمد على تفعيل
مبدأ التكاملية Complementarity بشكل
عكسي. فبدلاً من انتظار الإدانة الدولية، تقوم
الدولة بهندسة إجراءاتها الداخلية لقطع
الطريق على الاختصاص الدولي. هذا المدخل
(الوقائي-الهندسي) يمثل إضافة نوعية

"الفجوة المعرفية: ماذا أضاف نموذج YK7 مقارنةً منهجية: المفهوم التقليدي vs الابتكار الاستراتيجي للأدبيات السياسية؟"

في YK7

المفهوم التقليدي في الأدبيات	المفهوم المبتكر في YK7
الاسم: الهندسة الدستورية	الاسم: هندسة الشرعية السيادية
الهدف: الاستقرار الداخلي	الهدف: التحصين ومنع التدويل
الأداة: الأدبيات... بل يتجاوز وظيفتها	الأداة: الجدار الخلاصة: YK7 لا ينافس الأدبيات... بل يتجاوز وظيفتها

فلسفة هندسة الشرعية

هندسة الشرعية لا تسأل: هل الدولة شرعية؟
بل تسأل: هل الدولة قادرة على حماية شرعيتها
عندما تُخطئ؟

التاريخ الحديث يعلمنا أن دولاً كثيرة لم تسقط لأنها فقدت
الاعتراف الدولي،

بل لأنها فشلت في إدارة أخطائها داخليًا،
فحوّلت أزمات قابلة للاحتواء إلى كوارث سيادية.
هنا تظهر فلسفة هندسة الشرعية:

بناء منظومة تمنع انتقال الخطأ من مستوى "فرد أو
مؤسسة"

إلى مستوى "دولة مكيان سيادة"

بماذا يحدث بدون هندسة الشرعية؟

ومعها:

- ✓ الخطأ يُحتوى
- ✓ المسؤول يُعزل
- ✓ الدولة تبقى
- ✓ والسيادة تُحمى

سيادية

- ✓ كل خطأ كبير =
- ملف دولي
- ✓ كل تجاوز = إدانة
- دولة
- ✓ وكل نظام = رهينة
- لأخطائه

الدول لا تنهار لأن لديها أخطاء... بل لأنها لا
هندسة الشرعية هي الفرق بين دولة
يملك نظاماً يحميها من أخطائها. دولة
تخطئ... ودولة تدمر.

The Anatomy of State Collapse

كيف تنهار

الدول؟
على مراحل.
نادراً ما يكون السقوط بسبب:

✓ عدو خارجي فقط

✓ أو أزمة واحدة فقط

غالبًا ما تبدأ النهاية عندما:

✓ تتحول أخطاء الأفراد إلى إدانة

دولة

✓ يتحول الفساد إلى "نظام"

✓ يتحول القمع إلى "عقيدة"

✓ وتتحول الدولة إلى رهينة لمنظومة

فقدت القديس على حماية نفسها من داخلها

فخ الإسناد في المسؤولية الدولية The Trap of Attribution

كيف تتحول أخطاء الحاكم أو مراكز القوى
إلى إدانة دولة كاملة؟
عندما لا تُحاسب السلطة... تُحاسب الدولة

ما هو "الإسناد" (Attribution) ؟

في القانون الدولي:

لا تُسأل الدولة لأنها "سيئة" ... بل لأنها تُسبب إليها فعل غير مشروع.

يُنسب الفعل إلى الدولة إذا كان:

■ أو إذا:

- 0 سكتت الدولة
- 0 أو منعت المحاسبة
- 0 أو برّرت الفعل

■ صادراً عن:

- 0 جهاز رسمي
- 0 أو مسؤول يتصرف بصفته
- 0 أو جهة تحظى بحماية أو تغطية الدولة

الإسناد هو الآلية التي بواسطتها يتحول فعل فرد أو جهاز أو مسؤول إلى "فعل دولة". في اللحظة التي تفشل فيها الدولة في الفصل بين نفسها وبين الفاعل، تصبح هي المسؤولة قانونيًا وسياسيًا وأخلاقيًا.



من السلوك الميداني إلى

الإسناد التقليدي YK7 العميق:

0 يسأل:

من قرّر؟

(?Who made the call)

0 يركّز على:

• هندسة القرار:

• الغطاء القانوني

• التوقيت

• السردية الرسمية

• توزيع المسؤولية

• مسار ما بعد التنفيذ

• خطورته الكبرى:

ينقل الإدانة من "خطأ فردي" إلى "عقيدة

دولة" (State Policy)

وهنا .. لا تُدان حادثة، بل تُدان الدولة

نفسها.

ما وراء النص: تحديث

YK7 لمفهوم الإسناد

الإسناد التقليدي (السطحي - الظاهر):

0 يسأل:

من فعل؟

(?Who pulled the trigger)

0 يركّز على:

• الجريمة المادية (قتل - تهجير - اعتقال - قصف)

• الفعل التنفيذي المباشر

0 خطورته:

يورّط الدولة عبر موظفيها الميدانيين

لكنه غالبًا يبقى في مستوى "حادثة" أو "تجاوز"

[?] متى يتحول القرار إلى "سياسة دولة"؟

من قرار طارئ... إلى عقيدة سيادية
■ عندما:

- 0 يتكرر السلوك
 - 0 أو يُبرَّر رسميًا
 - 0 أو يُحمى فاعلوه
 - 0 أو يُدمج في الخطاب الرسمي
- هنا:

لا يعود الفعل حادثة... بل يصبح نمطًا (Pattern) والنمط = Policy
الجملة الختامية:

أخطر لحظة في عمر الدولة... حين يتوقف
الخطأ عن كونه استثناء.



STRATEGIC
DIPLOMA
IN HUMAN RIGHTS
AND DIPLOMACY
YK7 HR
By Dr. Yasir Khatib

ما هي "هندسة القرار السيادي"؟

هندسة القرار السيادي: كيف تُصنع القرارات التي تُسبب
أو تُحصّن الدول؟

القرار السيادي ليس "لحظة" بل:

- ✓ عملية
- ✓ وسلسلة اختيارات
- ✓ وبنية مؤسسية
- كل قرار كبير يحتوي داخله:
 - 0 افتراضات
 - 0 تقديرات مخاطر
 - 0 حسابات شرعية
 - 0 ورسائل للخارج

الدول لا تُدان بسبب القرار... بل بسبب
صُمِّم بها القرار.

القرار هو
هندسة كاملة:
كيف صيغ؟
لماذا الآن؟
من وافق؟ من
اعترض؟
من غُيِّب؟
وماذا قيل للعالم
بعده؟

مكوّنات هندسة القرار السيادي

1. الشرعية الإجرائية **القرار ليس مضمونًا فقط...**

0 من اتخذ القرار بنية كاملة

0 وفق أي صلاحيات؟

0 هل وُجدت

محاضر/إجراءات/مسار

قانوني؟

2. التأطير السردي (Narrative)

(Framing)

0 كيف قُدِّم القرار للشعب؟

0 كيف قُدِّم للخارج؟

3. توزيع المسؤولية

0 هل القرار "مُمرّكز" أم

"مُؤسَّسَن"؟

4. مسار ما بعد

التنفيذ

0 تحقيق؟ مراجعة؟

0 محاسبة؟ أم إنكار

وتبرير؟

❓ متى تتحول هندسة القرار إلى أداة إدانة؟

□ متى يصير القرار مادة نزع شرعية؟

عندما:

- يُصاغ في دائرة مغلقة
- بلا فرامل مؤسسية
- بلا غطاء إجرائي واضح
- وبلا خطة رواية أو مساءلة لاحقة

□ القرار غير المحصّن لا يُدان بسبب نتائجه فقط... بل بسبب شكله وبنيته.

ثلاثة أنماط لهندسة القرار

□ ليس كل قرار سيادي يُبنى بنفس الطريقة
□ الأنماط:

1. هندسة مؤسسية محصّنة
← تمتص الصدمات حتى لو أخطأت
2. هندسة مرتجلة/شخصانية
← تحوّل أي أزمة إلى تهديد وجودي للدولة
3. هندسة أمنية صِرفة بلا غطاء سيادي
← أخطر الأنماط: تفتح باب الإسناد والتدويل

□ الخلاصة:

نوع الهندسة ... لا نوع القرار... هو ما يحدد مصير الدولة.

لماذا هذا أخطر من الإسناد التقليدي ؟

"لأن العالم لا يحاكم "الوقائع"... بل يحاكم "الأنماط

- ✓ الواقعة يمكن احتواؤها
- ✓ النمط يُستخدم لنزع الشرعية
- ✓ الواقعة تُحاسب
- ✓ النمط يُدوّل

■ الخلاصة:

الإسناد العميق لا يبحث عن الجريمة... بل عن القصة التي يمكن بيعها عن الدولة.

نموذج YK7-SFM :

إذا كانت المشكلة ليست في "الفعل" فقط... بل في "هندسة القرار"،
فالحل لا يكون في ضبط أعمال فردية فقط ... بل في بناء جدار سيادي حول عقل الدولة نفسه.

الانقسامات والجماعات (الانقسام

الداخلي أخطر بؤة للتدويل)
لماذا الانقسامات

الانقسامات الخارجية

مسار تحول الجماعات
لملف تدخل

ديناميكيات الانقسام المزمّن

الجماعات
المسلحة أو
المؤدّجة:

- تخلق "قضية حقوقية"
- ثم "قضية سياسية"

عندما يصبح
الانقسام مشروع
تدويل دائم

- ✓ انقسام سياسي/أمني مزمّن
- ✓ سلطتان، خطابان، شرعيتان

■ الانقسام =
دولتان داخل
دولة

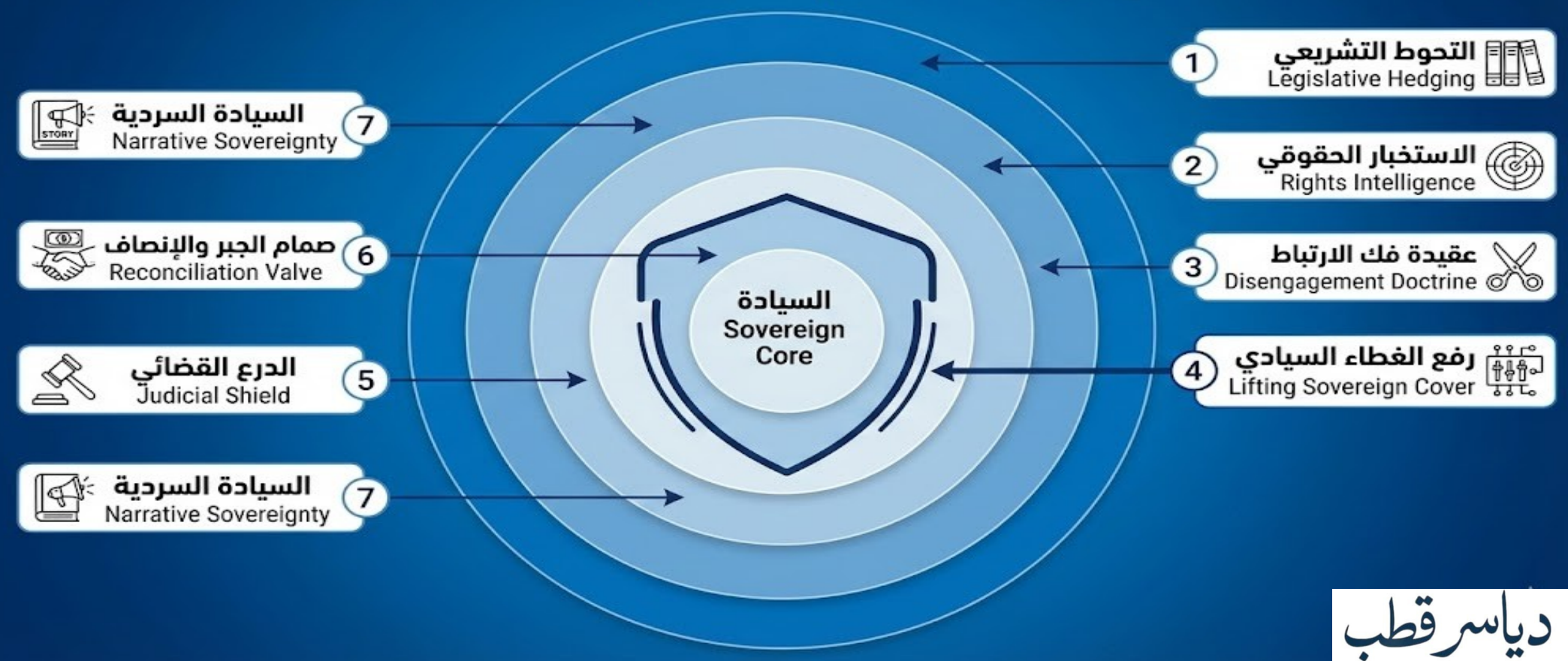
- يسهل: 0
- ادعاء تمثيل الشعب
- طلب الحماية

نموذج YK7-SFM | Seven-Layer Sovereign Firewall Model

نموذج الجدار الناري السيادي YK7- Firewall Model

هندسة طبقات الحماية السبع (SFM)

نموذج الجدار الناري السيادي (YK7-SFM)



دياسر قطب

□ الهدف الاستراتيجي

■ الانتقال من "إدارة الأزمة" بعد وقوعها (Reactive)، إلى "هندسة المناعة" قبل وقوعها (Proactive) .

■ **آلية العمل:** بناء 7 طبقات عزل متتالية تعمل كـ "فلتر" (Filters) لمعالجة أي انتهاك محلياً، ومنع تسربه إلى الساحة الدولية.

■ **الشعار:** "الدولة المحصنة لا تمنع الخطأ من الحدوث، بل تمنع الخطأ من التحول إلى إدانة دولية."

المرحلة الوقائية (الطبقات 1-3)

العنوان: المرحلة الأولى: التحصين الاستباقي (قبل الأزمة)

المهمة قبلية لا ينبغي التغافل عنها؟	المهمة قبلية لا ينبغي التغافل عنها؟	كيف يمكن أن تكون
1. التحوط التشريعي	تنقية الترسانة القانونية من نصوص "شرعنة القمع".	مراجعة القوانين الفضفاضة (مثل قوانين الطوارئ/الإرهاب) التي تستخدمها المحاكم الدولية كدليل إدانة ضد الدولة.
2. الاستعداد		إنشاء وحدات رصد داخل الأجهزة الأمنية

الطليقة الرابعة (الجوهريّة): رفع الغطاء السيادي

(Sovereign Circuit Breaker)

الحظة الحقيقة: قطع "جبل الإسناد" لإنقاذ الدولة

المبدأ الحاكم:

"التضحية بالجزء (الفاسد) لحماية الكل (النظام)."

الإجراءات الحاسمة (ساعة الصفرة):

1. الإنكار السريع (للتبني) لا (للحدث): الاعتراف بوقوع الخطأ، ولكن إنكار صلته بسياسة الدولة.
2. نزع الصفة الرسمية: الإعلان الفوري أن الفاعل تصرف بصفته الشخصية (Rogue Element) وخارج نطاق التعليمات.
3. التجديد والعزل: إيقاف المسؤول عن العمل فوراً ووضع تحت التحفظ لقطع الطريق على أي ادعاء بـ "الحماية الرسمية".

المرحلة الثانية: الاحتواء والمعالجة (بعد الأزمة) : تفعيل مبدأ التكاملية: "نحن نحاسب أنفسنا، فلا داعي لتدخلكم"

المفهوم الهندسي (YK7)	الطريقة	الإجراء العملي
تفعيل "الأسبقية الوطنية".	5. الدرع القضائي	إجراء محاكمات محلية (حقيقية أو شكلية ممأسسة) للمسؤولين، لسحب الاختصاص من الجنائية الدولية (مبدأ التكاملية).
الدفع بـ "العملة المحلية".	6. صمام الجبر والإنصاف	تعويض الضحايا مادياً ومعنوياً بسرعة، لمنعهم من التحول إلى "شهود دوليين" يبحثون عن الإنصاف في الخارج.
		صباغة الدماء الزمائية:

الخلاصة الاستراتيجية للنموذج فلسفة الجدار الناري: المناعة المؤسسية

✓ هذا النموذج لا يحمي "الأشخاص" (الوزراء/الجنرالات)، بل يحمي "الدولة" (الكيان الاعتباري).

□ قاعدة YK7 :

"الدولة التي تملك شجاعة تفعيل (الطبقة الرابعة) ومحاسبة أبنائها محلياً، هي الدولة التي لا يجرؤ الخارج على محاسبتها."

• **السؤال للقادة:** هل جداركم الناري مكتمل الطبقات؟ أم لديكم ثغرات تسرب السيادة؟